

1501093-60.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... pode, é o que se quer dizer, ser condenado por tráfico com base em mera suposição ou aparência, como se pretende no caso.

Frisa-se, novamente, que nenhum ato concreto de mercancia ou qualquer outro indicativo de que o réu estava praticando tráfico de entorpecentes no local dos fatos foi visualizado pelos policiais.

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501093-60.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501093-60.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2090448/2022 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 24035161 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2090448 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2090448/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL DE CAMARGO FLORENCIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de ISRAEL DE CAMARGO FLORENCIO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Irídio, 48, Vila Rica, nesta cidade e comarca de Campinas - SP, o acusado, trazia consigo, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 22 invólucros contendo Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 35,6g, e 18 porções de cocaína, com peso líquido de 5,4g, isto sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante delito (pág. 05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 31/33); auto de exibição e apreensão (pág. 18); laudo pericial definitivo (págs. 72/74).

Por decisão proferida em 27 de abril de 2022 (págs. 93/94), foi determinada a notificação do acusado, sendo apresentada defesa preliminar (págs. 100/106). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 09 de maio de 2022 (págs. 115/118) e o réu foi devidamente citado (pág. 144).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição. Em caso de condenação, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da menoridade, aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

O laudo de exame toxicológico comprova que, de fato, o réu foi surpreendido na posse de 22 invólucros contendo Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 35,6g, e 18 porções de cocaína, com peso líquido de 5,4g.

Vejamos.

A testemunha, Muller Paschoal de Oliveira Ferreira, policial militar, em sede administrativa, disse que fazia patrulhamento preventivo pela Rua Manganês, no bairro do Vila Rica, quando avistou um homem caminhando pela rua que, ao perceber a presença da viatura na via pública, começou a correr sendo detido após breve acompanhamento. O indivíduo não tinha documento pessoal e falou que seu nome era Israel de Camargo Florêncio. Foi realizada revista pessoal e dentro de uma pochete que o acusado trazia consigo, foi localizado vinte e duas porções de uma substância parecida com maconha e dezoito eppendorfs de uma substância semelhante a cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo Bairro Vila Rica, em local conhecido pela tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, o acusado correu. Realizada abordagem, foi possível localizar invólucros de cocaína na pochete trazida pelo acusado.

A testemunha, Sidmar Josa Guarnieri, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e coerência com a versão apresentada por seu colega de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pela Vila Rica, em local conhecido pela tráfico de drogas. O acusado correu ao avistar a viatura, mas foi abordado. Na pochete trazida pelo réu, havia maconha e cocaína. Por fim, aduziu que não visualizou nenhuma atitude de mercancia envolvendo o acusado.

A testemunha de defesa, Roberta Vante da Silva, ouvida exclusivamente em juízo, disse que não sabe nada acerca do envolvimento do acusado com drogas.

O acusado, Israel de Camargo Florencio, perante autoridade policial, disse que estava na frente da casa de sua mulher, esperando o almoço sair, quando uma viatura passou e realizou a abordagem. Aduziu que policiais militares que apresentaram a ocorrência são os mesmos que trouxeram o declarante até a delegacia no dia 17 de março de 2022, porque constava como procurado pela justiça pública. Informou que os policiais disseram que se encontrassem o declarante novamente no bairro do Vila Rica, seria trazido para a delegacia.

Em juízo, disse que foi comprar uma "caipirinha" e ao chegar ao local, foi abordado pelos policiais militares. Que desconhece a origem da droga.

Em que pese a materialidade do delito ter restado comprovada por meio do auto de apreensão e exibição de pág. 18 e pelo laudo pericial definitivo de págs. 72/74, o qual comprovou a natureza entorpecente do material encontrado em poder do acusado (22 invólucros contendo Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 35,6g, e 18 porções de cocaína, com peso líquido de

5,4g), não há como se impor, a este, o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei de Drogas).

Para formação da convicção condenatória, seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal.

Consoante se observa, os policiais militares não visualizaram o acusado praticando o comércio espúrio.

Nesse passo, não foi realizada nenhuma campana com o intuito de apurar, com mais cautela, se o réu estaria vendendo entorpecentes no local.

Ademais, a quantidade apreendida com o réu não era expressiva para, isoladamente, evidenciar o comércio espúrio.

É de se apontar que o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a apreensão das drogas em poder do acusado; contudo, para se firmar convicção de tráfico tão-somente com base nisso, seria necessário que a quantidade apreendida fosse realmente expressiva (o que não é, reitero, pois consiste em 22 invólucros contendo Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 35,6g, e 18 porções de cocaína, com peso líquido de 5,4g), fazendo-se, caso contrário, apenas uma pressuposição de traficância, como no caso.

Veja-se que, em matéria probatória, pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e inconteste, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o qual exige, para o decreto condenatório em casos que tais, elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado realmente praticar a mercancia ilegal.

Ninguém pode, é o que se quer dizer, ser condenado por tráfico com base em mera suposição ou aparência, como se pretende no caso.

Frisa-se, novamente, que nenhum ato concreto de mercancia ou qualquer outro indicativo de que o réu estava praticando tráfico de entorpecentes no local dos fatos foi visualizado pelos policiais.

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.340/06.

Passo a dosar a pena.

Fixo a pena em prestação de serviços à comunidade, nos conformes do artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06, pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista a reincidência específica do acusado (proc. 1500225-12.2019.8.26.0573 - pág. 35).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu ISRAEL DE CAMARGO FLORENCIO por violação ao artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, em entidade que será indicada pelo Juízo da Execução.

Considerando a natureza da pena imposta, reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, fazendo-se as comunicações e anotações necessárias.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA